

深圳市发展和改革委员会政府信息公开

索引号：000000-02-2015-023913023913023023913	分类：
发布机构：	成文日期：2015-03-16
名称：深圳市人民政府关于印发深圳市社会投资项目备案办法的通知	
文号：深府〔2014〕81号	发布日期：2015-03-16
主题词：	

深圳市人民政府关于印发深圳市社会投资项目备案办法的通知

发布日期：2015-03-16 浏览次数：3011

各区人民政府，市政府直属各单位：

现将《深圳市社会投资项目备案办法》印发给你们，请遵照执行。

深圳市人民政府

2014年10月20日

深圳市社会投资项目备案办法

第一章 总 则

第一条 为适应社会主义市场经济要求，进一步落实社会投资决策自主权，根据国家、省有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称社会投资项目，是指国内企业和在深圳注册登记的外商投资企业、事业单位、社会团体、民间组织（以下统称项目单位）主要利用非政府性资金在本市范围内进行建设的固定资产投资项目。

第三条 本办法所称备案，是指项目单位开展固定资产投资活动前，向备案机关告知投资项目信息，备案机关依照国家、省和本市的相关发展规划和产业政策，对符合备案范围的投资项目予以确认，并进行投资项目信息管理的行政行为。

上述所称备案机关，是指各级投资主管部门，包括市、区（含新区）发展改革部门。

第四条 在本市范围内的社会投资项目除以下投资项目外，依照本办法实行备案管理：

（一）《深圳市社会投资项目准入指引目录（2014年本）》中明确需报国家、省核准或备案的项目；

（二）国家发展改革委、商务部公布的《外商投资产业指导目录（2011年修订）》中限制类、禁止类项目；

（三）国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目；

（四）占用深圳市基本生态控制线内土地的项目；

（五）国家、省、市另有规定的项目。

第五条 需报国家、省备案的项目，经市备案机关提出初审意见后报国家、省备案。属我市备案权限内的社会投资项目实行属地管理，由项目建设所在地的区备案机关进行备案；项目建设地址跨区的项目由市备案机关进行备案。

第二章 备案程序

第六条 项目备案实行标准化、信息化管理。项目单位通过互联网登录“深圳市社会投资项目核准备案管理信息系统”（以下简称“核准备案系统”），填写《深圳市社会投资项目备案申报表》（见附件1），申请项目备案。

第七条 备案机关对申请备案的项目是否符合国家、省、市的有关法律法规、发展规划、产业政策以及本办法第四条的备案范围进行复核。

第八条 对符合备案要求的项目，备案机关应在5个工作日内出具《深圳市社会投资项目备案证》（见附件2），并同步上传到“核准备案系统”。项目单位可通过“核准备案系统”下载《深圳市社会投资项目备案证》，或凭有效证件到备案机关所在地行政服务机构领取；对不符

合备案要求的项目，备案机关应在5个工作日内将不予备案的理由告知项目单位。报国家、省备案的项目，备案机关应在5个工作日内提出初审意见。

第九条 经备案机关备案的项目出现下列情况之一的，项目单位应依照本办法规定的备案程序向备案机关申请变更：

- （一）项目名称发生变化；
- （二）建设地点发生变化；
- （三）投资方发生变化；
- （四）主要建设内容及主要产品发生变化；
- （五）总投资超过原申报投资额20%及以上；
- （六）有关法律法规规章和产业政策规定应当变更的其他情况。

第十条 项目在备案有效期届满时未开工建设的，项目单位可在备案有效期届满30日前向备案机关提出一次延期申请，依照本办法规定的备案程序通过“核准备案系统”进行网上延期登记。

第三章 备案效力

第十一条 《深圳市社会投资项目备案证》自发放之日起2年内有效。项目2年内未开工建设且未进行延期登记的，《深圳市社会投资项目备案证》自动失效。

第十二条 项目备案手续与项目环评审批、用地预审、节能审查、水土保持方案审查等事项并联办理。对未履行备案手续或者未准予备案的项目，相关部门不得办理后续用地审核、林地审核、施工许可、外汇管理、海关等手续。

第四章 监督管理

第十三条 项目单位对所申报备案材料的真实性负责。项目单位以提供虚假备案信息等不正当手段办理备案手续的，备案机关应撤销对该项目的备案，由此引起的一切责任由项目单位承担。

第十四条 备案机关及其工作人员未按本办法规定办理项目备案手续，在项目备案过程中滥用职权、玩忽职守的，依法给予行政处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第十五条 市、区备案机关按照“谁备案、谁负责”的原则，加强对社会投资项目的监督管理。对项目单位不依法办理项目备案手续、不按照项目备案内容进行建设的，备案机关应当将其纳入不良信用记录。

第十六条 建立备案机关、规划国土、人居环境、住房建设、安全生产、消防等部门之间的项目单位备案信息共享机制，实现项目信息的互联互通和共享。

第五章 附 则

第十七条 报国家、省备案的项目依照国家、省的有关规定办理备案。

第十八条 本办法自2014年11月1日起施行，《深圳市社会投资项目备案试行办法》（深府〔2009〕84号）同时废止。

附件：

1. 深圳市社会投资项目备案申报表
2. 深圳市社会投资项目备案证

附件：

1. [1. 深圳市社会投资项目备案申报表.doc](#)
2. [2. 深圳市社会投资项目备案证.doc](#)